

시 정 · 부 서 주 의

제 목 ♣♣♣ 임원 보수의 승인 절차 부적정

관 계 부 서 □□□□□□□□처

조 치 부 서 □□□□□□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사는 ☆☆ ✕✕에 상업용 에너지 저장시설을 구축하여 동북아 에너지 물류 중심지로 육성하고자 ○○○○와 합작법인 ■■■■■■■■■■¹⁾(이하 “♣♣♣”라 한다)을 설립하여 사업을 추진하고 있으며, □□□□□□□□처는 공사 자회사인 ♣♣♣의 운영에 관한 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□□□□□□□처는 ♣♣♣가 「상법」 제388조(이사의 보수)²⁾ 및 ♣♣♣ 「정관」 제28조(이사 및 감사의 보수)³⁾에 따라 대표이사와 부사장 등 임원의 보수 한도를 주주총회의 결의로 정하고, 승인된 보수의 한도 내에서 고용계약에 따라 개별 임원의 보수를 지급하도록 관리·감독하여야 했다.

1) ■■■■■■■■■■ : ☆☆ ✕✕에 상업용 탱크터미널을 구축하는 동북아 에너지허브 사업의 일환으로 설립된 합작투자회사로 공사와 ○○○○가 주주사로 참여하고 있으며, 사내이사로 대표이사와 부사장을 두고 있음
2) 「상법」 제388조(이사의 보수) : 이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정함
3) ♣♣♣ 「정관」 제28조(이사 및 감사의 보수) : CEO 또는 EVP를 겸임하는 이사는 주주총회 보통결의로 승인된 이사의 보수 한도 내에서 고용계약에 따라 보수를 받을 수 있음

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♣♣♣가 2021. 3. 26. 정기주주총회 시 의결 안건으로 상정된 ‘이사보수 승인의 건’에서 임원의 보수 한도를 일정금액으로 정하지 아니하고 ‘이사의 보수는 사내이사 고용계약서의 금액 한도에 따른다’고만 결의하였는데도 □□□□□□ □□처는 이의 제기없이 통과되도록 하였다.

관계부서 의견 □□□□□□□□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□□□□□□□처장은

- ① ♣♣♣가 대표이사와 부사장 등 임원의 보수 한도를 주주총회의 결의로 정하고, 승인된 보수의 한도 내에서 개별 임원의 보수를 지급하도록 조치하고, (시정)
- ② 앞으로 ♣♣♣가 「상법」 및 ♣♣♣ 「정관」에 따라 임원의 보수 관련 업무를 수행하도록 자회사 관리·감독업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)